

致交通諮詢委員會及有關人士：

首先，感謝您願意諮詢我們關於網約車牌照的意見。關於網約車牌照的議題，我認為這是一個涉及多方面利益的複雜問題，需要謹慎處理。因此，我想藉此機會詳細表達我的看法，並提出一些具體建議，特別是如何保護乘客安全、維護香港經濟、保障合法商家和營運者的權益。

香港作為一個法治社會，交通運輸的管理一直以來都依循嚴謹的法規與市場需求。然而，現有的士牌照市場存在一些值得關注的問題。根據數據顯示，香港約有四百個「死牌」未被有效使用和運作。這導致了資源的浪費，並未充分發揮其應有的作用。此外，約有一千多部的士開工不足，尤其是在夜間更為明顯。這顯示出市場需求的不足，或者說現有的士供應已經足夠，甚至可能供過於求。在這種情況下，再發放新的網約車牌照，可能會進一步加劇市場的競爭，導致資源更加分散，甚至影響現有合法營運的的士司機的生計。

運輸署為私家車發出的出租汽車許可證最多能有 1,500 張，這些許可證涵蓋了酒店服務出租汽車、旅遊服務出租汽車等範疇。現有的出租汽車許可證制度已經為市場提供了一定的靈活性，私家車公司可以通過申請這些許可證合法地提供載客服務。因此，我認為現階段並無必要再發放另一種與眾不同的網約車牌照。

無論是的士牌照或出租汽車許可證，合法商家和營運者已經投入大量資源，遵守相關法規，確保服務質素與乘客安全。政府特意再開網約車牌照，是否意味著為游走在灰色地帶的行業提供某種形式的認可？難道僅僅因為所謂的市民需求，就必須另外發放牌照？這種做法是否會引發其他行業的連鎖反應？例如，持牌酒店、賓館、食肆、餐廳、酒牌等，未來是否也該另行發牌以滿足市場需求？政府在平衡市場需求與行業規範時，應如何確保公平競爭，避免造成行業標準的混亂？這一系列問題值得深思，並呼籲政府制定清晰且可持續的政策框架。

如果政府執意推行網約車牌照，建議應設立嚴格的框架來管制網約平臺及網約車的運作，以確保市場的公平競爭與乘客的安全。以下是一些具體建議：

## 網約車的規管

1. 車身標示：為保障乘客安全與保障市民權益，車身必須清楚標示「網約車」字樣，且字體高度不得少於 150 毫米。由於網約車缺乏車頂燈等傳統識別標誌，唯一能讓市民迅速辨識的信息即為醒目的標示。因此，字體必須更大、更醒目，以避免在繁忙或光線不足的情況下產生辨識困難，進而降低誤搭、危及安全的風險。同時，車身也需明確貼出座位數目，避免超載情況，確保乘客在安全範圍內乘車。此外，要求貼上客運營業證，能進一步強化營運的合法性。不僅如此，這些標示還將大幅提升警方的監管效率，使得非法勞工或違規網約車更難混入市場。
2. 牌照限期與數目上限：設立網約車牌照的有限期，是確保行業健康發展和防止資源長期壟斷的關鍵措施。現有平台為了賺取佣金，根本不會考慮車輛數量的合理調控，但過度發放牌照不僅會造成市場過度飽和，導致服務品質下降，還可能引發交通擁堵與道路負荷過重，嚴重損害市民的出行體驗與城市運行效率。同時，網約車的性質本質上是輔助傳統士司的服務，缺乏地域限制的特性。因此，制定牌照數量時，應該根據市區士司的實際數量進行合理比例調整，而非盲目按照全港士量來做規模。因為政府提及過網約車的本意是輔助傳統的士，而非取代，建議的士與網約車的比例不應多於 8：2，這樣能有效避免資源的浪費與過度競爭，促使平台和司機更加重視服務質量與安全，也有助於維護公共道路的有序運行。若隨意放寬牌照數量，必將導致市場失衡，進一步削弱傳統士的生存空間，最終損害整體交通運輸系統的穩定。
3. 車齡規定：可參考私家服務（豪華房車）出租汽車許可證的車齡規定，確保車輛質素符合高質素點對點個人化交通服務的定位。例如，車輛應課稅值應至少達 300,000 元以上，且車齡應少於 7 年。
4. 司機資格：要求網約車司機持有符合「6 號牌」的士駕駛執照，既是保障司機專業資格，也是保護乘客安全的根本措施。借由實施比的士更嚴謹的違例記分制度，可以有效杜絕司機違規行為，升華行業標準。網約車誕生的初心是滿足市民期待，故更需確保服務的安全與品質，而非僅追求短期經濟利益。

5. 禁止網約車北上：禁止網約車北上，需要仔細規定許可營運範圍，以保護香港經濟圈。任由車輛自由跨境，可能導致資源流失，破壞本地交通市場的平衡。

6. 商業登記：有牌照持有人必須依法申請商業登記，是確保業務合法化的重要步驟。這不僅方便政府監管，還能防止非法營運、逃稅等行為，保護市場秩序與消費者權益。落實商業登記制度，有助於打擊非法行為，建立行業正規化的長效機制。

7. 牌費要求：符合資格且有興趣網約車牌照之車主除了需要支付一般私家車牌費，另外需要再支付網約車牌費。另外網約車牌照建議以競投模式發牌，可助增加庫房收益。

8. 年度檢驗：由於叫車的使用頻率遠高於一般私家車，因此磨損較快，因此應每年前往政府的士檢驗中心（新界青衣西草灣路 18 號）進行檢驗，以確保其安全性和性能。作為公共交通的一部分，叫車的安全直接關係到乘客的生命安全。強制性年度檢驗旨在確保所有營運車輛均符合最低安全標準。

9. 商業車輛保險：現有的計程車保險體系將保留，並由合作保險公司提供服務。現有的計程車保險公司擁有豐富的經驗、完善的基礎設施和專業知識，能夠快速為叫車服務提供保險服務，縮短市場適應時間，並制定更精準、更專業的定價策略。這不僅能夠確保高效穩定的風險管理，還能創造更公平合理的保費結構，有助於降低整個產業的保費成本。

## 網約車平臺的規管

1. 牌照持有要求：平臺必須在香港依法註冊，伺服器亦須安裝在香港，這是確保平台運營合規、便於監管的前提。然而，目前部分非本地平臺或外國公司可能利用法律空隙進行跨境操作，逃避本地監管。對此，加強在牌照及預備審查中設立門檻，是遏止非法經營、確保市場秩序的必要措施。
2. 設定最低收費和最高佣金：為規範市場，防止產業陷入惡性循環，低票價不應低於現行計程車計價器標準。否則，將引發惡性競爭，進一步壓低司機收入，損害服務品質。平台佣金不應超過 10%。此舉旨在防止過度剝削，確保司機獲得合理收入，並激勵他們提供更安全、更優質的服務。值得注意的是，有些平台為了追求更高佣金，甚至不惜惡意壓低價格，無視於叫車服務的擴張。這導致了行業的惡性循環，最終損害了整個行業和乘客的利益。
3. 實名登記：平臺需直接對網約車登記人負責，這是防止非法借用、冒用的關鍵措施。若不能追蹤到具體人員，將大大增加行業亂象與違法行為的風險，繼而破壞行業正規化的基礎。實名制度既能提升監管效能，也能回應公眾對於安全的期待。
4. 平臺不能透過中介轉移責任：平臺應依法承擔對司機和車輛的責任，包括監管、審核、投訴處理等。若平臺能通過中介等方式逃避責任，不僅損害乘客權益，也讓監管變得困難。實施實名制或其他措施，確保平台履行應有的責任，是促進行業透明和負責的關鍵。
5. 平臺車輛比例：平臺必須上架一定比例的士，不能單獨經營純網約車平台。值得再次強調的是，政府提及過網約車的本意是輔助傳統的士，而非取代，建議的士與網約車的比例不應多於 8：2，可以維持市場的平衡和保障現有的士司機利益。過度依賴網約車，可能導致傳統士司機的生計受到沖擊，損害公平，不利於行業長遠的健康發展。

總的來說，我認為現階段應優先考慮如何善用現有的資源，而非另開新牌照。當前，香港的士需求已因大量本地港人移居及流動方式多元化而明顯下降，這使得傳統士司的生存空間日益被壓縮，行業面臨較大壓力。現有的士牌制度及出租汽車許可證的發放，已經是基於政府與運輸署對市場需求、的士業經營狀況及交通影響的全面評估，並且設有一定的門檻與規管條件。在此基礎上，再發放另一種與眾不同的牌照，似乎難以讓人理解。合法商家和營運者已經投入大量資源，遵守相關法規，確保服務質素與乘客安全。如果政府執意推行網約車牌照，我建議應設立嚴格的框架來管制網約平臺及網約車的運作，以確保乘客的安全，確保這些合法商家和營運者的權益不受侵害，和避免平臺過度依賴網約車，影響現有的士司機的生計。此外，政府應加強對白牌車的監管與執法力度，打擊非法營運行為，確保市場的公平競爭。

最後，若真的發放網約車牌照，背後潛藏的隱患不容忽視。首先，政府與警方能否建立一套行之有效的監控與執法機制，成為核心疑問。政府如何確保平台資訊的透明與可追蹤？警方又將運用哪些手段來辨識合法與非法車輛、司機？目前的監管體系是否足夠滲透到每個細節？其次，針對黑工或資格不符的司機，罰則是否具有真正的威懾效果？罰款金額是否足以震懾違法者？罰款或監禁期限是否合理且適用？在實際操作中，這些措施是否能有效達到懲治與預防的目的？更令人擔憂的是，一旦執法出現偏差、不公或力度不足，難免會讓違法行為容忍甚至滋長。車輛被扣留或罰款的流程是否透明、公正？有沒有可能因執法的不公或執行不力而放任違法行為？如果監管措施流於形式、執法不到位，不僅無法保障乘客的安全與權益，反而可能滋生灰色地帶、黑市交易的空間。如此一來，所謂的「網約車牌照」只會淪為空中樓閣，最終令人質疑發放牌照的真正意義。若這些隱患長期得不到根本解決，發放牌照恐成空談，不僅無法解決行業亂象，反而會使整個政策形象嚴重倒退。

希望這些建議能為政府提供一些參考，並在制定政策時充分考慮各方的利益。

再次感謝您花時間來聆聽我們的意見，期待與您進一步交流。

智慧出行聯合商會

周國強謹啟

電話：+852

秘書周小姐：+852

2025年9月6日